

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»**

Объект авторского права
УДК 343.8

**ЖУК
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ**

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
И ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ
ОСУЖДЕННЫХ, ОСТАВЛЕННЫХ В СЛЕДСТВЕННЫХ
ИЗОЛЯТОРАХ И ТЮРЬМАХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Минск, 2024

Научная работа выполнена в учреждении образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Научный руководитель: Пухов Артем Александрович,
кандидат юридических наук, доцент, заместитель
начальника управления экспертно-аналитической работы
Секретариата Всебелорусского народного собрания

Официальные оппоненты: Бибило Валентина Николаевна,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
уголовного процесса и прокурорского надзора
юридического факультета Белорусского государственного
университета

Клим Анатолий Марьянович,
кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой конституционного и административного права
Института управленческих кадров Академии управления
при Президенте Республики Беларусь.

Оппонирующая организация: Учреждение образования «Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины»

Защита состоится 26 декабря 2024 г. в 1430 на заседании совета
по защите диссертаций К 06.01.01 при учреждении образования «Академия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по адресу: 220005,
г. Минск, пр-т Машерова, 6А, аудитория 308. Ученый секретарь:
e-mail: gaydeltsov@yandex.ru, телефон +375296364055.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке учреждения
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Автореферат разослан 16 ноября 2024 г.

Ученый секретарь

совета по защите диссертаций


В.С.Гайдельцов

ВВЕДЕНИЕ

Динамичное развитие современного общества обуславливает многоаспектные изменения в социальной, экономической, культурной и других сферах жизнедеятельности. Поэтому возникает необходимость оперативного реагирования государственных органов на изменения общественных отношений путем совершенствования нормативного регулирования. Данный процесс неизменно влечет за собой преобразования в организации и функционировании системы исполнения и отбывания наказаний.

Совершенствование уголовно-исполнительной политики Республики Беларусь относится к числу приоритетных направлений деятельности органов государственной власти и управления. Согласно Концепции правовой политики Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196, в системных изменениях нуждаются кодексы по вопросам уголовной ответственности. Так, Законом Республики Беларусь от 8 января 2024 г. № 349-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» внесены соответствующие изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь (далее – УИК).

Организационно-правовые особенности деятельности следственных изоляторов (далее – СИЗО) и тюрем уголовно-исполнительной системы определяются их особым статусом и выражаются в двойственном характере выполняемых функций: с одной стороны – применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а с другой – исполнение и отбывание наказания в виде лишения свободы на определенный срок (далее – лишение свободы или лишение свободы на определенный срок) в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Ввиду полифункциональности СИЗО и тюрем, изучение различных аспектов исполнения и отбывания наказания в отношении осужденных, выполняющих работы по хозяйственному обслуживанию, носит комплексный характер и нуждается в исследовании на диссертационном уровне.

Актуальность исследования определяется отсутствием комплексных отечественных исследований в данной области, неполнотой правового регулирования выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в СИЗО или тюрьме, характеризующихся повышенной степенью изоляции осужденных, что не позволяет в полной мере обеспечить такие же условия исполнения и отбывания наказания, как в исправительных колониях.

В работе сформулированы обоснованные теоретические выводы, а также предложены конкретные меры по совершенствованию законодательства и практики его применения в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в СИЗО и тюрьмах.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с научными программами (проектами), темами

Тема диссертации коррелирует с положениями п. 53 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной решением Всебелорусского народного собрания от 25 апреля 2024 г. № 5; п. 43 Концепции правовой политики Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196; п. 6 приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021–2025 гг., утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156. Тема диссертации соответствует пп. 11, 43, 46 Приоритетных направлений научно-правовых исследований, включая диссертационные исследования в области права, на 2024–2029 годы, утвержденных Ученым советом Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь от 26 апреля 2024 г.; подп. 4.2.47 п. 4 Перспективного плана научно-исследовательской деятельности учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2021–2025 гг.

Цель, задачи, объект и предмет исследования

Цель диссертационного исследования – развить теоретические положения об организационно-правовых аспектах исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, и разработать на их основе предложения по совершенствованию национального законодательства и практики его применения.

Достижение указанной цели обусловило постановку и решение следующих *задач*:

- выявить закономерности эволюции законодательства, регламентирующего исполнение и отбывание наказания в виде лишения свободы и привлечение осужденных к работам по хозяйственному обслуживанию в СИЗО и тюрьмах;
- сформулировать комплекс правовых критериев оставления осужденных к лишению свободы в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, определить их достаточность и необходимость;
- разработать предложения по повышению эффективности исправительного процесса и стимулированию правопослушного поведения осужденных, оптимизации порядка и условий комплектования отрядов хозяйственного обслуживания;

- составить криминологическую характеристику личности осужденного, оставленного в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию;
- сформулировать предложения об эффективном применении основных средств исправления к осужденным, оставленным для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в СИЗО или тюрьме;
- разработать рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы осужденными, оставленными в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Научная новизна

Научная новизна исследования заключается в: комплексном изучении этапов возникновения, становления, развития порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы осужденными, оставленными в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; разработке криминологической характеристики личности изучаемой категории осужденных; формулировании авторской дефиниции «работы по хозяйственному обслуживанию»; выработке предложений по совершенствованию национального законодательства и практических рекомендаций по оптимизации организационно-правовой составляющей процесса исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, занятых на работах по хозяйственному обслуживанию в СИЗО или тюрьме.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе исполнения и отбывания лишения свободы в отношении осужденных, оставленных в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-исполнительного права Республики Беларусь, регулирующие порядок и условия исполнения и отбывания лишения свободы в отношении осужденных, оставленных в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также практика их применения. При подготовке диссертации автором изучались научные труды отечественных и зарубежных ученых, международно-правовые акты в сфере исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы.

Проведено анкетирование осужденных к лишению свободы (385 человек), занятых на работах по хозяйственному обслуживанию в 4 СИЗО и 3 тюрьмах, входящих в систему Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – ДИН МВД).

Положения, выносимые на защиту

1. Разработанное и теоретически обоснованное определение термина «работы по хозяйственному обслуживанию» применительно к исследуемой теме. «Под работами по хозяйственному обслуживанию в следственном изоляторе или тюрьме следует понимать выполнение осужденными, оставленными в следственном изоляторе или тюрьме, комплекса оплачиваемых работ, включающих в себя: работу на основных объектах жизнеобеспечения учреждения, коммунально-бытовые работы, обслуживание и ремонт санитарно-технических коммуникаций, проведение работ по текущему ремонту зданий и сооружений на территории учреждения, а также выполнение иных видов работ, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования СИЗО или тюрьмы.».

Законодательное закрепление в УИК данного определения будет способствовать актуализации правовых категорий и юридической определенности, путем конкретизации выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию в СИЗО или тюрьме, исключению бесконтрольного расширения их видового состава.

2. Научно обоснованный вывод, согласно которому оставление в СИЗО или тюрьме, перевод осужденных в исправительную колонию, должны осуществляться на основании постановления суда по ходатайству начальника СИЗО или тюрьмы с письменного согласия осужденных. Данное предложение направлено на изменение существующего внесудебного, хотя и нормативно закрепленного порядка оставления данной категории осужденных в СИЗО или тюрьме, перевода их в исправительную колонию.

Реализация предлагаемых изменений, предполагающая соответствующие корректировки ст. 57 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) и ст. 67 УИК, имеет целью соблюдение принципа законности в части обеспечения установленных условий исполнения наказания.

3. Аргументированное предложение о целесообразности установления на законодательном уровне нормы о сокращении срока отбывания наказания в виде лишения свободы в СИЗО или тюрьме осужденным, оставленным для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, путем зачета 1 года фактического отбывания наказания за 1 год и 3 месяца, назначенного по приговору суда.

Такое законодательное решение будет способствовать стимулированию правопослушного поведения данной категории осужденных, повышению эффективности исправительного процесса, а также обеспечению приоритетного выбора в пользу СИЗО или тюрьмы при определении конкретного места отбывания наказания.

4. Основанное на анализе сформировавшейся правоприменительной практики предложение об установлении в УИК дополнительных ограничений оставления осужденных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в СИЗО или тюрьме, а именно исключить оставление в СИЗО или тюрьме следующих категорий лиц: имеющих ограничения по трудоспособности, в том числе достигших общеустановленного пенсионного возраста; осужденных за преступления против мира и безопасности человечества; осужденных за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы.

Уточнение совокупности условий, предусмотренных в ст. 67 УИК, позволит оптимизировать порядок отбора осужденных для оставления в СИЗО или тюрьме, исключив категории лиц, присутствие которых в отряде хозяйственного обслуживания недопустимо ввиду риска возникновения обстоятельств, дестабилизирующих эффективную и безопасную работу учреждения.

5. Практико-ориентированное предложение, направленное на обеспечение оптимального подхода к комплектованию отрядов хозяйственного обслуживания в СИЗО или тюрьме путем формирования Реестра осужденных, подготовленных к отбыванию наказания в виде лишения свободы в следственном изоляторе или тюрьме, который будет включать лиц, уже отбывающих наказание в исправительных колониях и намеренных перевестись в отряд хозяйственного обслуживания СИЗО или тюрьмы. Координацию данного вопроса должен обеспечивать ДИН МВД, аккумулируя необходимую информацию и организуя перевод таких осужденных в СИЗО или тюрьму для дальнейшего отбывания наказания.

Внедрение предлагаемого порядка обеспечит наполняемость отрядов хозяйственного обслуживания в СИЗО или тюрьме в необходимом объеме на регулярной основе, что будет способствовать качественному и непрерывному выполнению необходимого комплекса работ по обеспечению функционирования соответствующих учреждений.

6. Разработанная криминологическая характеристика личности осужденного, привлекаемого к работам по хозяйственному обслуживанию в СИЗО или тюрьме. Выявлены характерные признаки личности осужденного, оставленного в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию: мужчина, в возрасте 30–35 лет, не женатый, имеющий профессиональное либо среднее специальное образование, осужденный за менее тяжкое преступление либо преступление, не представляющее большой общественной опасности, не имеющий четкой антиобщественной установки, не поддерживающий нормы криминальной субкультуры, правильно реагирующий на применяемые к нему меры

воспитательного характера, поддерживающий тесный контакт на свободе со своими близкими и родными, добросовестно относящийся к выполнению своих трудовых обязанностей, проявляющий стремление к досрочному освобождению от отбывания наказания.

Учет данной характеристики будет способствовать повышению эффективности деятельности по выбору индивидуальных средств, форм и методов работы с указанной категорией лиц, а также соблюдению единообразного подхода при целевом отборе кандидатов для оставления в СИЗО или тюрьме.

7. Сформулированные и обоснованные предложения и рекомендации, направленные на обеспечение осужденных к лишению свободы, оставленных в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, возможностью реализовать право на получение профессионально-технического образования. При этом конкретные формы обучения осужденных должны учитывать возможности организационно-правового и хозяйственного обеспечения СИЗО и тюрем и коррелировать с потребностями современного рынка труда.

Внедрение данного предложения как одной из мер совершенствования организационно-правовых аспектов исполнения и отбывания наказания позволит указанной категории лиц реализовать предусмотренное уголовно-исполнительным законодательством гарантированное право осужденных к лишению свободы на получение общего среднего, профессионально-технического образования и прохождения профессиональной подготовки. Тем самым создаются условия для получения среднего специального и высшего образования в дистанционной форме, а также дополнительного образования.

8. В целях восполнения пробелов в законодательстве Республики Беларусь, предлагается внести изменения в следующие нормативные правовые акты:

8.1 В УИК:

ч. 1 ст. 64 изложить в следующей редакции: «Исправительными учреждениями являются исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы и тюрьмы выполняют функции исправительных колоний для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, в отношении осужденных, оставленных в следственных изоляторах и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.»;

в ч. 1 ст. 65 слова «не позднее десяти дней» заменить словами «не позднее двадцати дней»;

ч. 1 ст. 67 дополнить частью 1¹ следующего содержания: «Под работами по хозяйственному обслуживанию в следственном изоляторе или тюрьме следует понимать выполнение осужденными, оставленными в следственном изоляторе или тюрьме на основании части 1 настоящей статьи, комплекса оплачиваемых работ, включающих в себя: работу на основных объектах жизнеобеспечения учреждения, коммунально-бытовые работы, обслуживание и ремонт санитарно-технических коммуникаций, проведение работ по текущему ремонту зданий и сооружений на территории учреждения, а также выполнение иных видов работ, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования СИЗО или тюрьмы.»;

ч. 2 ст. 72 дополнить положением следующего содержания: «Допускается перевод осужденного, оставленного для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в следственном изоляторе или тюрьме, для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию, а также в обратном порядке, с письменного согласия осужденного продолжить отбывание наказания в следственном изоляторе или тюрьме.»;

8.2 В УК ч. 3 ст. 57 дополнить положением следующего содержания: «Отбывание наказания в виде лишения свободы может назначаться совершеннолетним лицам в следственном изоляторе или тюрьме в случае их оставления для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, в условиях общего либо усиленного режимов.»;

8.3 В Законе Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 215-З «О порядке и условиях содержания лиц под стражей» ст. 9 дополнить примечанием следующего содержания: «Примечание. Режим содержания осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в следственном изоляторе или тюрьме, и его основные требования регулируются статьями 73, 118 и 119 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.».

Предлагаемые изменения в своей совокупности будут способствовать унификации терминологии, помогут устранить существующие противоречия в смежных нормах, а также повысят эффективность процесса исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Личный вклад соискателя ученой степени в результаты диссертации с отграничением их от соавторов совместных исследований и публикаций

Исследование по теме диссертации выполнено соискателем самостоятельно. Сформулированные в работе выводы и предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего исполнение и отбывание наказания в виде лишения свободы в отношении лиц, оставленных в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, базируются на научном осмыслении положений международно-правовых актов, законодательства Республики Беларусь и практики его применения, позиций отечественных и зарубежных ученых, а также практическом опыте работы соискателя с исследуемой категорией осужденных.

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов

Результаты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии уголовно-исполнительного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», а также на научно-практических мероприятиях: VI международная научно-практическая конференция «Борьба с преступностью: теория и практика» (г. Могилев, 6–8 апреля 2018 г.); международный научно-практический онлайн-семинар «Актуальные вопросы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний» (г. Минск, 10 апреля 2018 г.); международная научно-практическая конференция «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (г. Минск, 21 февраля 2019 г.); международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы криминологии, исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности» (г. Минск, 19 апреля 2019 г.); международная научно-практическая конференция «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (г. Минск, 20 февраля 2020 г.); международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной криминологической и уголовно-исполнительной науки» (г. Минск, 16 апреля 2020 г.); республиканская заочная научно-практическая конференция «Ученые будущего» (г. Минск, 15 мая 2020 г.); международная научно-практическая конференция «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (г. Минск, 26 февраля 2021 г.); международная научно-практическая заочная конференция памяти доктора исторических наук, профессора А.В. Шаркова (г. Минск, 15 апреля 2021 г.); V международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание,

исправление» (г. Рязань, 17–19 ноября 2021 г.); международная научно-практическая конференция «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (г. Минск, 28 января 2022 г.); международная научно-практическая конференция «Уголовное право: проблемы, поиски, решения» (г. Минск, 7–8 октября 2022 г.); международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества» (г. Псков, 28 октября 2022 г.); международная научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная система на современном этапе с учетом реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» (г. Рязань, 17–18 ноября 2022 г.); международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы криминологии, противодействия коррупции и исполнения наказаний» (г. Минск, 11 апреля 2023 г.); международная научно-практическая конференция «Образование, воспитание и право в контексте глобальных вызовов» (г. Чебоксары, 21–22 апреля 2023 г.); международная научно-практическая конференция «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (г. Минск, 18–19 мая 2023 г.).

Опубликованность результатов диссертации с указанием количества публикаций по теме диссертации и их объема в авторских листах

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 25 научных работах общим объемом 6,7 авт. л. Из них 8 статей – в научных изданиях, включенных Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь в Перечень изданий для опубликования результатов диссертационных исследований (3,1 авт. л.), 17 публикаций – в сборниках материалов конференций и тезисов докладов (3,6 авт. л.). Публикаций в соавторстве не имеется.

Структура и объем диссертации

Структура диссертации состоит из введения, общей характеристики работы, 3 глав, включающих 6 разделов, заключения, списка использованных источников (250 наименований) и списка публикаций соискателя по теме диссертации (25 наименований), 4 приложений, расположенных на 18 страницах. Полный объем диссертации составляет 148 страниц. Логика структурного построения работы обусловлена целью и задачами проведенного исследования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава 1 «Историко-правовой анализ развития норм об исполнении и отбывании лишения свободы в отношении осужденных, оставленных в следственных изоляторах и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию» состоит из двух разделов.

Раздел 1.1 «Становление норм об исполнении и отбывании лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию» посвящен исследованию процесса возникновения и формирования практики использования труда заключенных для хозяйственного обслуживания учреждений тюремной системы. Для этого проанализированы нормы ряда законодательных актов, действовавших на территории Беларуси в различные исторические периоды. Обосновывается положение о том, что прообраз современной системы хозяйственного обслуживания СИЗО и тюрем силами осужденных к лишению свободы окончательно сложился в советский период развития уголовно-исполнительного законодательства во второй половине XX века. Сформулирован вывод о том, что выполнение СИЗО и тюрьмами дополнительной функции порождает ряд правовых коллизий.

В разделе 1.2 «Современный отечественный и зарубежный опыт исполнения и отбывания лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию» проводится сравнительно-правовой анализ законодательства государств ближнего и дальнего зарубежья, регламентирующего использование труда осужденных для хозяйственного обслуживания исправительных учреждений и мест содержания под стражей. В рамках раздела осуществлен аналитический обзор литературы по теме исследования и определены проблемы, которые остались неразрешенными в работах отечественных и зарубежных ученых. На основе положений национального законодательства и практики его применения проанализированы отдельные аспекты исполнения и отбывания лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Обозначается выявленное несовершенство установленного порядка отбора и оставления осужденных в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО или тюрьмы, предлагаются варианты оптимизации данных процессов.

Глава 2 «Структура личности осужденных, оставленных в следственных изоляторах и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию» состоит из двух разделов.

В разделе 2.1 «Криминологические признаки личности осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию» проводится анализ эмпирического материала о личности осужденного,

выполняющего работы по хозяйственному обслуживанию в СИЗО или тюрьме. На его основе формулируются характерные признаки личности осужденного, оставленного в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Полученные сведения позволяют выделить негативные стороны личности осужденных, которые подлежат коррекции, а также более эффективно организовать исправительный процесс для успешного достижения целей уголовной ответственности.

В разделе 2.2 «Уголовно-исполнительные признаки личности осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию» содержатся положения и выводы, позволяющие оценивать личность осужденного во время отбывания наказания, проследить и прогнозировать динамику его исправления. Уголовно-исполнительная характеристика личности осужденного формируется на основе признаков, отражающих его отношение к основным средствам исправления. Осужденные, задействованные в хозяйственном обслуживании, в целом имеют положительные характеристики в части соблюдения порядка исполнения и отбывания наказания, участия в воспитательной работе, общественно полезном труде и получения образования.

Глава 3 «Применение основных средств исправления и совершенствование организационно-правовых аспектов исполнения и отбывания наказания в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию» состоит из двух разделов.

Раздел 3.1 «Особенности реализации основных средств исправления осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию» посвящен характеристике и анализу практики применения основных средств исправления к осужденным, оставляемым в СИЗО или тюрьме для хозяйственного обслуживания. Полученные выводы позволяют выработать дифференцированный подход и оптимальные направления применения основных средств исправления осужденных из отрядов хозяйственного обслуживания СИЗО и тюрем.

В разделе 3.2 «Основные направления совершенствования организационно-правовых аспектов исполнения и отбывания наказания в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию» излагается научно обоснованные предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, практики его применения при исполнении и отбывании наказания в виде лишения свободы в СИЗО или тюрьме в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

В результате проведенного исследования организационно-правовых аспектов исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, сформулированы и обоснованы следующие выводы и предложения:

1. В целях обогащения понятийного аппарата уголовно-исполнительного права под работами по хозяйственному обслуживанию в следственном изоляторе или тюрьме следует понимать выполнение осужденными, оставленными в следственном изоляторе или тюрьме, комплекса оплачиваемых работ, включающих в себя: работу на основных объектах жизнеобеспечения учреждения, коммунально-бытовые работы, обслуживание и ремонт санитарно-технических коммуникаций, проведение работ по текущему ремонту зданий и сооружений на территории учреждения, а также выполнение иных видов работ, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования СИЗО или тюрьмы.

Отсутствие четкой регламентации объема работ по хозяйственному обслуживанию учреждений влечет бесконтрольное расширение их видового состава. Для восполнения нормативного пробела предлагается закрепить в УИК определение рассматриваемого в диссертационной работе понятия и установить виды работ, составляющих основной объем данного термина [1; 3; 8; 10; 13; 23].

2. В отношении изучаемой категории осужденных применяется внесудебный, хотя и законодательно закрепленный, порядок оставления в СИЗО или тюрьме, перевода их в исправительную колонию. Это препятствует реализации принципа законности в контексте обеспечения установленных условий применения наказания. Оставление осужденных в СИЗО или тюрьме, их перевод в исправительную колонию должны осуществляться на основании постановления суда по ходатайству начальника СИЗО или тюрьмы с письменного согласия осужденных. Реализация данного положения предполагает внесение соответствующих изменений в ст. 57 УК и ст. 67 УИК [2; 8; 9; 23; 25].

3. В связи с повышенной степенью изоляции исследуемой категории осужденных возможно предоставление им дополнительных льгот и гарантий. Исходя из этого, целесообразно предусмотреть в уголовно-исполнительном законодательстве норму о сокращении срока отбывания наказания в виде лишения свободы в СИЗО или тюрьме путем зачета 1 года фактического отбывания наказания за 1 год и 3 месяца, назначенного по приговору суда [5; 8; 23].

4. В ст. 67 УИК закреплены условия оставления осужденных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в СИЗО или тюрьме, которые недостаточны для предотвращения возникновения обстоятельств, дестабилизирующих эффективную и безопасную работу учреждения. В целях обеспечения надлежащего функционирования СИЗО и тюрем предлагается дополнительно установить, что не подлежат оставлению для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию лица:

имеющие ограничения по трудоспособности, в том числе достигшие общеустановленного пенсионного возраста;

осужденные за преступления против мира и безопасности человечества;

осужденные за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы [6; 8; 18; 20].

5. Для оптимизации подхода к комплектованию отрядов хозяйственного обслуживания в СИЗО или тюрьме целесообразно сформировать Реестр осужденных, подготовленных к отбыванию наказания в виде лишения свободы в следственном изоляторе или тюрьме, включая в него лиц, уже отбывающих наказание в исправительных колониях и намеренных перевестись в отряд хозяйственного обслуживания СИЗО или тюрьмы. Координацию данного вопроса должен обеспечивать ДИН МВД, аккумулируя необходимую информацию и организуя перевод таких осужденных в СИЗО или тюрьму для дальнейшего отбывания наказания. Внедрение предлагаемого порядка обеспечит наполняемость отрядов хозяйственного обслуживания в СИЗО или тюрьме в необходимом объеме на регулярной основе [8; 10; 17; 23].

6. Криминологическая характеристика личности осужденного, привлекаемого к работам по хозяйственному обслуживанию в СИЗО или тюрьме, имеет важное значение при выборе средств, форм и методов проведения воспитательной работы, а также для обеспечения стабильного функционирования СИЗО или тюрьмы. Выявлены характерные признаки личности осужденного, оставленного в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию: мужчина, в возрасте 30–35 лет, не женатый, имеющий профессиональное либо среднее специальное образование, осужденный за менее тяжкое преступление либо преступление, не представляющее большой общественной опасности, не имеющий четкой антиобщественной установки, не поддерживающий нормы криминальной субкультуры, правильно реагирующий на применяемые к нему меры воспитательного характера, поддерживающий тесный контакт на свободе со своими близкими и родными, добросовестно относящийся к выполнению своих трудовых обязанностей, проявляющий стремление к досрочному освобождению от отбывания наказания [4; 6; 7; 12; 14; 22; 24].

7. Уголовно-исполнительное законодательство гарантирует получение осужденными к лишению свободы общего среднего, профессионально-технического образования и прохождение профессиональной подготовки. Осужденные к лишению свободы, оставленные в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, находятся в уязвимом положении, поскольку не могут реализовать свое право на получение профессионально-технического образования. Для практической реализации этого права ДИН МВД во взаимодействии с Министерством образования Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами необходимо разработать и реализовать гибкую систему обучения данной категории осужденных с выдачей диплома о профессионально-техническом образовании. При этом конкретные формы обучения осужденных должны учитывать возможности организационно-правового и хозяйственного обеспечения СИЗО или тюрьмы и коррелировать с потребностями современного рынка труда [2; 8; 11; 19; 21].

8. Для устранения правовых пробелов в законодательстве Республики Беларусь предлагается внести изменения в следующие нормативные правовые акты:

8.1 В УИК:

ч. 1 ст. 64 изложить в следующей редакции: «Исправительными учреждениями являются исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы и тюрьмы выполняют функции исправительных колоний для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, в отношении осужденных, оставленных в следственных изоляторах и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.»;

в ч. 1 ст. 65 слова «не позднее десяти дней» заменить словами «не позднее двадцати дней»;

ч. 1 ст. 67 дополнить частью 1¹ следующего содержания: «Под работами по хозяйственному обслуживанию в следственном изоляторе или тюрьме следует понимать выполнение осужденными, оставленными в следственном изоляторе или тюрьме на основании части 1 настоящей статьи, комплекса оплачиваемых работ, включающих в себя: работу на основных объектах жизнеобеспечения учреждения, коммунально-бытовые работы, обслуживание и ремонт санитарно-технических коммуникаций, проведение работ по текущему ремонту зданий и сооружений на территории учреждения, а также выполнение иных видов работ, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования СИЗО или тюрьмы.»;

ч. 2 ст. 72 дополнить положением следующего содержания: «Допускается перевод осужденного, оставленного для выполнения работ по хозяйственному

обслуживанию в следственном изоляторе или тюрьме, для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию, а также в обратном порядке, с письменного согласия осужденного продолжить отбывание наказания в следственном изоляторе или тюрьме.»;

8.2 В УК ч. 3 ст. 57 дополнить положением следующего содержания: «Отбывание наказания в виде лишения свободы может назначаться совершеннолетним лицам в следственном изоляторе или тюрьме в случае их оставления для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, в условиях общего либо усиленного режимов.»;

8.3 В Законе Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 215-3 «О порядке и условиях содержания лиц под стражей» ст. 9 дополнить примечанием следующего содержания: «Примечание. Режим содержания осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах, и его основные требования регулируются статьями 73, 118 и 119 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь. Требования режима конкретизируются в Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений.» [2; 5; 15; 16; 23].

Рекомендации по практическому использованию результатов

Выводы и предложения, изложенные в диссертационном исследовании, могут быть использованы при совершенствовании национального законодательства, регулирующего исполнение и отбывание наказания в виде лишения свободы в отношении лиц, оставленных в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в практической деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы ДИН МВД (справка ДИН МВД от 04.12.2023, справка учреждения «Следственный изолятор № 1» управления ДИН МВД по г. Минску и Минской области от 18.03.2020).

Сформулированные автором теоретические выводы и положения внедрены в научно-исследовательскую деятельность и образовательный процесс учреждений образования Республики Беларусь и Российской Федерации (акт учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» от 10.06.2020, акт Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» от 23.09.2020, акт Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний России от 05.04.2024, акт Академии Федеральной службы исполнения наказаний России от 12.04.2024).

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Статьи в научных изданиях, включенных Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь в перечень изданий для опубликования результатов диссертационных исследований

1. Жук, А. А. Зарождение и становление лишения свободы как вида уголовного наказания на белорусских землях (вторая половина XVI в.– начало XX в.) / А. А. Жук // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2018. – № 1. – С. 137–142.
2. Жук, А. А. Исполнение лишения свободы в следственных изоляторах и тюрьмах в отношении осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания / А. А. Жук // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2018. – № 2. – С. 126–130.
3. Жук, А. А. Система управления местами заключения в белорусских губерниях, входивших в состав Российской империи / А. А. Жук // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Серия D. – 2018. – № 5. – С. 174–178.
4. Жук, А. А. Уголовно-правовая характеристика личности осужденных, оставленных в следственных изоляторах и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию / А. А. Жук // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2019. – № 1. – С. 115–117.
5. Жук, А. А. Обеспечение режима отбывания лишения свободы осужденными, оставленными в следственных изоляторах и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию / А. А. Жук // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2019. – № 2. – С. 127–131.
6. Жук, А. А. Социально-демографическая характеристика личности осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием следственных изоляторов и тюрем / А. А. Жук // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2020. – № 1. – С. 105–107.
7. Жук, А. А. Привлечение осужденных к труду по хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах / А. А. Жук // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2020. – № 2. – С. 121–125.
8. Жук, А. А. Совершенствование порядка и условий содержания осужденных, оставленных в следственных изоляторах и тюрьмах для работ по хозяйственному обслуживанию / А. А. Жук // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2023. – № 1. – С. 139–143.

Материалы конференций и тезисы докладов

9. Жук, А. А. К вопросу об условиях и порядке оставления осужденных в следственных изоляторах и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию / А. А. Жук // Борьба с преступностью:

теория и практика : VI междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 2–3 апр. 2018 г. : тез. докл. / Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; ред. Матвейчев Ю. А. (отв. ред.) [и др.]. – Могилев, 2018. – С. 251–254.

10. Жук, А. А. Хозяйственное обслуживание следственных изоляторов и тюрем осужденными к наказанию в виде лишения свободы: организационно-правовые аспекты / А. А. Жук // Актуальные вопросы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний : междунар. практ. онлайн-семинар, Минск, 10 апр. 2018 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; ред.: Кийко Н. В. (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2018. – С. 23–25.

11. Жук, А. А. Организационные аспекты исправительного процесса в отрядах хозяйственного обслуживания следственных изоляторов и тюрем / А. А. Жук // Проблемы борьбы с прест. и подготовки кадров для правоохранит. органов : междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21–22 февр. 2019 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; ред.: А. В. Яскевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2019. – С. 288–289.

12. Жук, А. А. Уголовно-исполнительная характеристика осужденных, оставленных в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию / А. А. Жук // Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 19 апр. 2019 г.) / учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: В. А. Ананич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2019. – С. 23–25.

13. Жук, А. А. Об организации труда осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием следственных изоляторов и тюрем / А. А. Жук // Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 февр. 2020 г.) / учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: В. Ч. Родевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2020. – С. 264–265.

14. Жук, А. А. Особенности социально-демографической характеристики личности осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием следственных изоляторов и тюрем / А. А. Жук // Тез. докл. междунар. науч.-практ. заоч. конф., Минск, 16 апр. 2020 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: В. А. Ананич (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 26–28.

15. Жук, А. А. Подбор кандидатов в отряд хозяйственного обслуживания следственного изолятора или тюрьмы / А. А. Жук // Тез. докл. респ. науч.-практ. заоч. конф., Минск, 15 мая 2020 г. / Междунар. ин-т МИТСО. – Минск, 2020. – С. 62–63.

16. Жук, А. А. Отдельные аспекты реализации принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания в отношении осужденных, оставленных в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию / А. А. Жук // Тез. докл.

международ. науч.-практ. конф., Минск, 26 февр. 2021 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: П. В. Гридюшко (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2021. – С. 219–220.

17. Жук, А. А. Реализация основных средств исправления осужденных в отношении лиц, оставленных в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию / А. А. Жук // Тез. докл. международ. науч.-практ. заоч. конф., Минск, 15 апр. 2021 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: В. А. Ананич (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2021. – С. 55–60.

18. Жук, А. А. О возможных альтернативах отрядам хозяйственного обслуживания в следственных изоляторах и тюрьмах / А. А. Жук // Тез. докл. V международ. пенитенц. форум «Преступление, наказание, исправление» : сб. тез. выст. и докл. участников (г. Рязань, 17–19 нояб. 2021 г.) : в 9 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2021. – С. 125–128.

19. Жук, А. А. Реализация права на образование осужденными, выполняющими работы по хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах / А. А. Жук // Тез. докл. международ. науч.-практ. конф., Минск, 28 янв. 2022 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: П. В. Гридюшко (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2022. – С. 266–267.

20. Жук, А. А. Уголовно-правовые критерии оставления осужденных в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию / А. А. Жук // Материалы международ. науч.-практ. конф., Минск, 7–8 октября 2022 г. / БГУ, Юрид. фак., каф. угол. права ; [редкол.: А. Л. Савенок (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 53–57.

21. Жук, А. А. От уголовно-исполнительных инспекций к службам ресоциализации осужденных: направления совершенствования исполнения наказаний / А. А. Жук // Сб. матер. международ. науч.-практ. конф., 28 окт. 2022 г., г. Псков. – Псков : Псков. филиал Акад. ФСИН России, 2022. – С. 36–40.

22. Жук, А. А. Криминологические особенности личности осужденных, выполняющих работы по хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах / А. А. Жук // Тез. докл. международ. науч.-практ. конф. по проблемам исполнения уголовных наказаний (Рязань, 17–18 нояб. 2022 г.) : в 2 т. – Рязань : Акад. ФСИН России, 2022. – Т. 1. – С. 335–342.

23. Жук, А. А. О совершенствовании порядка и условий содержания осужденных, оставленных в следственных изоляторах и тюрьмах для работ по хозяйственному обслуживанию / А. А. Жук // Тез. докл. международ. науч.-практ. заоч. конф., посвящ. 30-летию уголов.-исполн. фак. (Минск, 11 апр. 2023 г.) / учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел

Республики Беларусь» ; редкол.: Н. В. Кийко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2023. – С. 40–43.

24. Жук, А. А. Криминологические особенности личности осужденных, занятых на работах по хозяйственному обслуживанию следственных изоляторов и тюрем / А. А. Жук // Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., 21–22 апреля 2023 г., г. Чебоксары. – Чебоксары : Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, 2023 – С. 282–291.

25. Жук, А. А. Анализ зарубежной практики исполнения наказания в виде лишения свободы и привлечения осужденных к труду в учреждениях, выполняющих функции следственных изоляторов / А. А. Жук // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 18–19 мая 2023 г.) : тез. докл. : [к 65-летию Акад. МВД Респ. Беларусь] / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; [редкол.: П. В. Гридюшко (отв. ред.) и др.]. – Минск, 2023. – С. 271–273.

Жук Аляксандр Анатольевіч

Арганізацыйна-прававыя аспекты выканання і адбывання пазбаўлення волі ў дачыненні да асуджаных, пакінутых у следчых ізалятарых і турмах для выканання работ па гаспадарчым абслугоўванні

Ключавыя словы: следчы ізалятар, турма, папраўчая калонія, гаспадарчае абслугоўванне, выкананне работ, асуджаны, выкананне пакарання, адбыванне пакарання, сродкі выпраўлення, пакіданне, крымінальна-выканаўчая сістэма, крымінальна-выканаўчае заканадаўства.

Мэта даследавання: развіць тэарэтычныя палажэнні аб арганізацыйна-прававых аспектах выканання і адбывання пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі ў дачыненні да асуджаных, пакінутых СІЗА ці турме для выканання работ па гаспадарчым абслугоўванні, і распрацаваць на іх аснове прапановы па ўдасканаленні нацыянальнага заканадаўства і практыкі яго прымянення.

Мэта даследавання: развіць тэарэтычныя палажэнні аб арганізацыйна-прававых аспектах выканання і адбывання пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі ў дачыненні да асуджаных, пакінутых СІЗА ці турме для выканання работ па гаспадарчым абслугоўванні, і распрацаваць на іх аснове прапановы па ўдасканаленні нацыянальнага заканадаўства і практыкі яго прымянення.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: дысертация з'яўляецца першай у Рэспубліцы Беларусь працай, у якой праведзена комплекснае даследаванне арганізацыйна-прававых аспектаў выканання і адбывання пазбаўлення волі асуджанымі, пакінутымі ў СІЗА ці турме для выканання работ па гаспадарчым абслугоўванні. Аўтарам упершыню распрацавана дэфініцыя «работы па гаспадарчым абслугоўванні»; складзена крыміналагічная характарыстыка асобы асуджанага вывучаемай катэгорыі; абгрунтаваны дадатковыя абмежаванні пакідання асуджаных у СІЗА ці турме для выканання работ па гаспадарчым абслугоўванні; сфармуляваны прапановы па ўдасканаленні заканадаўства і практыкі яго прымянення, якія садзейнічаюць павышэнню эфектыўнасці працэсу выканання і адбывання пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі ў адносінах да асуджаных, пакінутых у СІЗА або турме для выканання работ па гаспадарчым абслугоўванні.

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў навукавай, нарматворчай і правапрымяняльнай дзейнасці, а таксама ў адукацыйным працэсе.

Галіна прымянення: нарматворчая дзейнасць, правапрымяняльная практыка, адукацыйны працэс.

Жук Александр Анатольевич

Организационно-правовые аспекты исполнения и отбывания лишения свободы в отношении осужденных, оставленных в следственных изоляторах и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию

Ключевые слова: следственный изолятор, тюрьма, исправительная колония, хозяйственное обслуживание, выполнение работ, осужденный, исполнение наказания, отбывание наказания, средства исправления, оставление, уголовно-исполнительная система, уголовно-исполнительное законодательство.

Цель исследования: развить теоретические положения об организационно-правовых аспектах исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, и разработать на их основе предложения по совершенствованию национального законодательства и практики его применения.

Методы исследования: общенаучные (синтез, анализ, индукция, дедукция, системный и др.), специальные методы познания (сравнительно-правовой, историко-правовой, статистический и др.).

Полученные результаты и их новизна: диссертация является первой в Республике Беларусь работой, в которой проведено комплексное исследование организационно-правовых аспектов исполнения и отбывания лишения свободы осужденными, оставленными в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Автором впервые разработана дефиниция «работы по хозяйственному обслуживанию»; составлена криминологическая характеристика личности осужденного изучаемой категории; обоснованы дополнительные ограничения оставления осужденных в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; сформулированы предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения, способствующие повышению эффективности процесса исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Рекомендации по использованию: результаты исследования могут быть использованы в научной, нормотворческой и правоприменительной деятельности, а также в образовательном процессе.

Область применения: нормотворческая деятельность, правоприменительная практика, образовательный процесс.

RESUME

Zhuk Aliaksandr Anatolievich

Organizational and legal aspects of the execution and serving of imprisonment in relation to convicts left in pre-trial detention centers and prisons to perform housekeeping work

Keywords: pre-trial detention center, prison, correctional colony, economic services, performance of work, convict, execution of punishment, serving of punishment, means of correction, abandonment, penal enforcement system, penal enforcement legislation.

The purpose of the study: to develop theoretical provisions on the organizational and legal aspects of the execution and serving of a custodial sentence in relation to convicts left in a pre-trial detention center or prison to perform maintenance work, and to develop proposals based on them to improve national legislation and practice of its application.

Research methods: general scientific (synthesis, analysis, induction, deduction, systemic, etc.), special methods of cognition (comparative law, historical law, statistical, etc.).

The results obtained and their novelty: the dissertation is the first work in the Republic of Belarus in which a comprehensive study of the organizational and legal aspects of the execution and serving of imprisonment by convicts left in a pre-trial detention center or prison to perform maintenance work was carried out. The author has developed for the first time the definition of «maintenance work»; a criminological characterization of the personality of the convicted person of the category under study has been compiled; additional restrictions on the stay of convicts in a remand center or prison to perform household maintenance work are justified; proposals have been formulated to improve legislation and the practice of its application, contributing to an increase in the efficiency of the process of execution and serving sentences in the form of imprisonment in relation to convicts left in a pre-trial detention center or prison to perform maintenance work.

Recommendations for use: the research results can be used in scientific, rule-making and law enforcement activities, as well as in the educational process.

Scope of application: normative activity, law enforcement practice, educational process.



amla.by

Подписано в печать 15.11.2024. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 1,4. Уч.-изд. л. 1,36. Тираж 60 экз. Заказ № 190.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Свидетельство о ГРИИРПИ № 1/102 от 02.12.2013.
Лицензия на право осуществления издательской деятельности
№ 02330/447 от 18.12.2013.
Пр-т Машерова, 6А, 220005, Минск.